



TLD EUROPE

Société par actions simplifiée
Siège Social : SAINT LIN – 79420 REFFANNES
RCS BRESSUIRE 340 991 546

Avenant N°2
à l'accord sur le temps de travail
du 18 décembre 1998
Modifié par avenant du 26 juin 2002



Préambule

L'objet du présent avenant est de préciser certaines modalités d'application de l'accord du 18 décembre 1998, et d'en aménager certaines dispositions.

Dans toute la suite, lorsqu'il sera fait mention de « l'accord initial », c'est de cet accord du 18 décembre 1998 qu'il s'agira.

Article 1 – Modulation et heures supplémentaires collectives

L'article 5 de l'accord initial définit la nature et les conditions de rémunération de ces heures supplémentaires, ainsi que les modalités de recours à un repos compensateur pour la majoration.

En revanche, l'accord ne précisait pas les modalités de positionnement des heures supplémentaires collectives sur les semaines et journées de l'année concernée.

D'un commun accord, les parties conviennent de considérer qu'en cas d'heures supplémentaires collectives constatées dans certains ateliers ou services en fin d'année du fait de l'horaire collectif appliqué tout au long de l'année, ces heures supplémentaires seront réputées avoir été effectuées en priorité pendant les semaines où l'horaire collectif a été le plus élevé.

Modalités de calcul :

Ce calcul, spécifique à chaque atelier concerné par la modulation, est réalisé chaque début d'année au vu du bilan de modulation de l'année écoulée pour l'atelier, et comporte quatre étapes (un exemple de calcul est présenté en annexe) :

- Première étape : détermination du nombre d'heures correspondant à l'horaire standard (34,65h par semaine) pour l'année écoulée. Ce calcul se fait sur la base du calendrier réel constaté de l'année écoulée, en appliquant l'horaire standard hebdomadaire à toutes les semaines complètes, et l'horaire standard journalier (7,7h du lundi au jeudi et 3,85h le vendredi) aux jours orphelins éventuels de début et/ou de fin d'année (dans l'exemple : 1813,4h).
- Deuxième étape : comptabilisation du nombre d'heures effectivement travaillées au cours de l'année écoulée du fait de la modulation : on comptabilise ces heures pour les semaines complètes et les jours orphelins éventuels de l'année écoulée à partir de l'horaire collectif effectivement appliqué (dans l'exemple : 1858,3h).
- Troisième étape : détermination du nombre total d'heures supplémentaires constatée : c'est la différence entre le nombre d'heures effectivement travaillées du fait de la modulation et le nombre d'heures standard de l'année écoulée (dans l'exemple : 44,95h).

- Quatrième étape : le positionnement des heures supplémentaires se fait en déterminant pour l'année écoulée un horaire hebdomadaire « seuil » au-delà duquel toutes les heures travaillées au cours de l'année écoulée sont réputées être des heures supplémentaires collectives. La détermination de ce seuil se fait par itération, conformément à l'exemple annexé au présent accord (dans l'exemple : 36 ;82h).
- Cinquième étape : Pour chaque semaine de l'année écoulée pour laquelle l'horaire collectif a été supérieur à ce seuil, les heures effectuées au-delà de ce seuil sont des heures supplémentaires collectives. Le nombre d'heures supplémentaires effectuées pendant chaque journée de chacune des semaines concernées est alors :
 - ♣ du lundi au jeudi : $2/9$ du nombre d'heures supplémentaires de la semaine
 - ♣ le vendredi : $1/9$ de ce nombre.Dans l'exemple en annexe, le nombre d'heures supplémentaires collectives en semaine 23 est de 5,18h. Cela représente donc :
 - ♣ du lundi au jeudi de la semaine 23 : $2/9 \times 5,18 = 1,15h$
 - ♣ le vendredi : $1/9 \times 5,18 = 0,58h$

Application individuelle

On connaît ainsi pour chaque atelier et pour chaque jour de l'année le nombre d'heures supplémentaires éventuelles réalisées.

On est alors en mesure de déterminer pour chaque collaborateur non cadre, à partir de ses jours de présence dans l'entreprise, le nombre d'heures supplémentaires collectives auxquelles il a effectivement pris part.

Ces heures supplémentaires, ainsi que la majoration qui ne sera pas prise sous forme de repos compensateur, seront payées avec le salaire de janvier.

Article 2 – Modalité de prise du repos compensateur

Par dérogation aux dispositions générales de droit du travail, les parties conviennent que le repos compensateur lié à la majoration des heures supplémentaires collectives pourra être pris effectivement quel que soit le nombre d'heures disponible, même s'il est inférieur à une demi-journée.

Conformément à la réglementation, ce repos compensateur devra être pris dans les deux premiers mois de l'année suivante.

Article 3 – Heures supplémentaires individuelles

Les heures supplémentaires individuelles sont décomptées et payées mensuellement, conformément à la note de service N° 0403 du 12 février 2004, annexée au présent avenant.

Article 4 – Modalités de prises de congés

Les modalités de prise de congés sont fixées par la note de service N° 0402 annexée au présent avenant. La période de prise de congé principal est fixée chaque année par note de service dans chaque établissement au plus tard le 15 mars, le congé principal à prendre étant d'au moins 2 semaines consécutives. Toutefois les demandes de congés décalés justifiées par des situations personnelles seront examinées par la hiérarchie.

Les modalités d'imputation de temps pendant les jours de congé sont modifiées par rapport au texte de l'accord initial.

Les parties conviennent que les congés donneront lieu à un décompte de temps sur la même base que toutes les autres absences et que les jours fériés, c'est à dire sur la base de l'horaire de modulation en cours dans chaque atelier ou service concerné, et non plus sur la base d'une durée standard de 34,65 h.

Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de parler de rattrapage ou de récupération de temps.

Article 5 – Information des salariés

Le temps de travail de chaque salarié résulte d'une part de l'horaire collectif de son atelier ou service, modulé ou non, et d'autre part de ses absences, congés et heures supplémentaires individuels.

Dans un atelier ou service, l'horaire collectif est le même pour tous les salariés. La durée de travail collective est donc la même, et il n'y a pas lieu de tenir en cours d'année de compteur de modulation individuel. Un tableau récapitulatif des horaires hebdomadaires sera affiché dans chaque atelier ou service concerné, et tenu à jour mensuellement. Pour les éventuelles heures supplémentaires collectives qui seraient constatées en fin d'année, le quota réellement effectué par chaque salarié est déterminé au début de l'année suivante au prorata de ses jours effectivement travaillés dans l'année, selon la méthode définie à l'art 1 ci-dessus.

Pour les absences et heures supplémentaires individuels, ils sont suivis mensuellement, et pris en compte dans le salaire du mois ou du mois suivant, avec indication des informations correspondantes sur le bulletin de salaire.

Article 6 – Révision et dénonciation de l'accord

En concluant le présent accord, la direction et les organisations signataires entendent clarifier les modalités d'application de l'accord initial et faciliter leur mise en œuvre.

Les partenaires signataires conviennent de se revoir en février 2005, au vu de l'application qui en aura été faite sur le bilan de modulation 2004, afin d'examiner la pertinence des options retenues dans le présent accord, et de les aménager si nécessaire.



Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par TLD EUROPE d'une part ou par l'une ou l'ensemble des organisations syndicales signataires d'autre part, avec une durée de préavis de trois mois. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation s'engagera obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la partie dénonciatrice à l'autre partie et doit donner lieu à dépôt, conformément à l'article L 132-10 du Code du travail.

Article 7 - Dépôt

Le présent accord sera déposé par TLD EUROPE dans les huit jours à compter de sa signature en cinq exemplaires originaux à la Direction Départementale du Travail des Deux Sevres, une copie à la DDTE d'Indre et Loire, un exemplaire à chacun des secrétariats-greffes des conseils des prud'hommes de Tours et de Poitiers.

Fait en 11 exemplaires, le 24...04...2004

dont 5 exemplaires pour la direction départementale du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle

Pour la Direction :

M. C. G. G. G. G. G.

Pour le syndicat CGT :
M. Jean-Claude PERON

Pour le syndicat CFDT :
M. Alain GORRY :

AVENANT N°2 A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 18 DECEMBRE 1998
POSITIONNEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES COLLECTIVES SUR L'ANNEE

ANNEXE 1
HYPOTHESE DE MODULATION (FICTIVE)
 Base calendrier 2004

Réalisé
Standard

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
34,65	34,65	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	30,8
34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65

En S1, seulement jeudi et vendredi comptent pour 2004

Réalisé
Standard

S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36
30,8	30,8	34,65	34,65	42	42	44	44	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65
34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65

Réalisé
Standard

S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	Total
34,65	30,8	30,8	30,8	30,8	34,65	34,65	34,65	38,5	38,5	38,5	38,5	34,65	34,65	34,65	30,8	30,8	1858,3
34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	1813,4

H.S. 44,95

Nombre de semaines	Durée hebdomadaire
2	44
2	42
12	38,5
28	34,65
9	30,8
53	

14c
H6
JCP